



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב בילטמור 4 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ישעיהו
מרחוב ויצמן 26 חולון

נ ג ד

הנתבעים: 1. יוסף מנדלביץ
2. חגית מנדלביץ
ע"י ב"כ עוה"ד עומר גדיש
מרחוב אבא הלל 14 רמת גן

פסק דין

תובענה זו עניינה בעבודות שיפוץ שבוצעו או מתוכננות להתבצע בבית ברחוב בילטמור 4 תל אביב הבנוי על חלקה 874 בגוש 6213 ובשאלה האם ובאיזה חלק על הנתבעים לשאת בתשלום הוצאות שיפוץ זה.

מבוא

1. התובעת הינה נציגות הבית. הנתבעים הינם בעלים של דירה בבית בשטח 88 מ"ר הידועה כחת חלקה 1.

2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם אשר על פי סעיף 2 לו מחיל את הוראות התקנון המצוי בכל הקשור לחבות בעלי הדירות בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית.

3. התובעת טוענת כי הרכוש המשותף בבית היה במצב ירוד אשר חייב ביצוע עבודות שיפוץ שאושרו באסיפה הכללית ולאחר קבלת הצעות מחיר נקבעה עלות השיפוץ על סך של 214,986 ₪. חלקם היחסי של הנתבעים בתשלום הינו 26,040 ₪ שאותו יש לחייבם לשלם לתובעת.

4. הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי הם אינם מתנגדים להשתתף בחלק מהוצאות השיפוץ אשר הינם בגדר החזקה תקינה והם גם נכונים לשלם כספים בגין עבודות נוספות נדרשות בהקשר זה. אולם, ישנן עבודות שאינן נדרשות לשם החזקה תקינה וגם חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות איננה מביאה בחשבון את ההבדל בשטח הדירות המעודכן.

5. בדיון מיום 01.12.15, בהתאם להסכמת הנתבעים, הם חויבו בתשלום סך של 7,600 ₪ על חשבון החוב הנתבע בגין עבודות שלא היתה מחלוקת כי הן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף – התקנת אבנים משתלבות בחנייה, איטום גג עליון, שער כניסה לחניה ועבודות הכנה לחשמל (סעיפים 2 ו-6 עד 8 לנספח ב' לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

6. המחלוקת שבין הצדדים נותרה ביחס לרכיבי השיפוף הנוספים – החלפת מערכת הביוב וקו המים הראשי, החלפת מנוע מעלית, חייגן חרום והחלפת פנל לחצנים, עיצוב פנים למעלית, החזרת מצב גינה לקדמותו לאחר החלפת מערכת הביוב והמים והחזר הוצאות לתיקון עמודי בטון.

7. מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר ערן גולן אליו צורפה חוות המהנדס תמיר לוי. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר חתום על ידה וכן חוות דעת המהנדס דב דוד וחוות דעת המהנדס יעקב אהרנוב.

8. העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחים על חוות הדעת מטעמם.

דיון והכרעה

9. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית. לאור סעיף 12 לתקנון המצוי הרי שביחס לעבודות שאינן נכללות בגדר החזקה תקינה לא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בעלות עבודות אלו ללא קבלת הסכמתו.

10. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן כאשר נפסק במפורש כי אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרת המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499; ר' גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, מעבר לעבודות הקשורות בבטיחות מבנה (שמעצם טבען נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה"), הרי שגם עבודות שיפוץ שונות יכולות להיכלל בגדר המונח, הכל על פי נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית, לרבות טיבו, טבעו וסביבתו.

11. כבר בהחלטתי מיום 01.12.15 קבעתי כי, על פני הדברים, העבודות המצויות במחלוקת יכולות להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, ודאי בנוגע לעבודות במערכת ביוב ומים, מעלית ותיקון עמודי בטון. המחלוקת הינה בדבר נחיצות ביצוע העבודות בנסיבות הבית דנן – ככל שמדובר בעבודות נדרשות מבחינה מקצועית הרי שיש מקום לחייב את הנתבעים בתשלום בגינן.

12. למען נוחות הדיון, ובהתחשב בכך שמדובר ברכיבי שיפוף שונים, אתייחס בפסק הדין לכל אחת מהעבודות שבמחלוקת בנפרד.

החלפת מערכת הביוב

13. טענת התובעת נתמכת בחוות דעתו של מר תמיר לוי ממנה עולה כי שוחות הביוב ישנות ופגומות, המכסים שבורים ואינם יושבים כראוי על פני השוחות, נמצאו חורים ושקיעות בקרקע הסמוכה המלמדים על שברים בשוחות הביוב ואותרו צינורות ביוב מבטון כאשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

השוואת סדוקות ומתפוררות. בהתאם המליץ המומחה על החלפת שוואות הביוב הישנות והחלפת קווי הביוב התת קרקעיים.

14. הנתבעת נסמכת על חוות דעתו של מר דב דוד אשר בבדיקתו לא הבחין בסתימות ולא בכל הפרעה במערכת הביוב. מומחה הנתבעת מליץ על כי מר לוי לא ביצע בדיקה של קווי הביוב התת קרקעיים באמצעות מצלמה. אולם, גם הוא לא ביצע כל בדיקה למערכת הביוב, למעט בחינה כי אין סתימות.

15. כאמור, הצדדים ויתרו על חקירות נגדיות של המומחים ובהתאם אין לי אלא להכריע בין חוות הדעת האמורות על פי המפורט בהן.

16. בהקשר האמור אני מוצא להעדיף את חוות דעתו של מר לוי.

17. ראשית, כל שביצע מר דוד בחוות דעתו היא "הסתכלות" בזרימת הביוב ובאם קיימת סתימה נוכחית במהלך הביקור. אין בבדיקה זו די כדי להעיד על מצבה של מערכת הביוב. בהחלט יתכן כי מערכת הביוב לקויה ודורשת תיקון אך אין היא נסתמת דווקא ביום ביקור המומחה. ויוער, גם אם מערכת הביוב איננה סתומה כל העת אין בכך להעיד על תקינותה.

18. שנית, אין כל התייחסות בחוות דעתו של מר דוד לטענות מר לוי בדבר היות השוואות ישנות ופגומות, סדוקות ומתפוררות וכי המכסים שבורים. מדובר בממצאים עובדתיים שניתן בנקל לאשר או להפריך. משכך, אין לי אלא לקבל את ממצאיו של מר לוי בהקשר זה אשר גם נתמכים בתמונות שצורפו לחוות דעתו ואף בתמונות שצורפו לחוות דעתו של מר דוד (ר' תמונה בעמוד 3 לחוות הדעת בה ניכר כי לכל הפחות מכסה השוואה השמאלית שבור ואינו מכסה כנדרש את השוואה). ויודגש, מר דוד מתייחס בחוות דעתו במפורש לחוות דעת לוי ומבקר אותה בחריפות (ר' עמוד 5 פסקה ראשונה). אף על פי כן, לממצאים העובדתיים האמורים, לב ליבה של המחלוקת הנדרשת להכרעה, אין הוא מתייחס כלל!

19. שלישית, הוכח בפניי כי מערכת הביוב נסתמה באופן שחייב טיפול ושאיבה, לכל הפחות, 4 פעמים במהלך 12 חודשים (ביום 18.01.15, ביום 25.08.15, ביום 18.11.15 וביום 25.01.16 – נספח ד לתצהיר ומוצג ת/1). האמור מחזק את מסקנותיו של המומחה לוי (אשר גם מתייחס לאמור בחוות דעתו). מאידך, מר דוד אומנם קובע בחוות דעתו כי המערכת המותקנת בבית מחייבת שאיבה "אחת לתקופה". אולם, אין הוא מתייחס כלל לעובדות המוכחות כי המערכת דגן נשאבה, לכל הפחות, 4 פעמים במהלך תקופה קצרה של 12 חודשים, עם ובלי קשר לעונת הגשמים.

20. לבד מהעדפת חוות דעתו של מר לוי כאמור הרי שישנם נימוקים נוספים מדוע יש להכיר בעבודות החלפת הביוב בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית דגן.

21. מחוות דעתו של מר דוד עולה כי המערכת המותקנת בבית הינה מערכת ישנה אשר לטענתו מחייבת שאיבה באמצעות בויבת "אחת לתקופה". הוכחה הוצאה שוטפת שנתית לתחזוקת המערכת בסך של כ- 6,000 ₪ (עבור הוצאות שאיבה בלבד) המהווה כ- 10% מעלות השיפוץ הכוללת. הוכח כי בעלי הדירות, ברוב מוחלט (7 מסכימים למול הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

כמתנגדים יחידים), אישרו את ביצוע העבודות להחלפת מערכת הביוב הראשית, ואף לא הובא על ידי הנתבעים מי מבעלי הדירות האחרים בבית אשר מתנגד לכאורה לעבודות. בנסיבות האמורות זכאים רוב בעלי הדירות להחליט על ביצוע העבודות המוצעות במערכת הביוב, אף אם הביוב "זורם", כחלק מהנדרש לשם "ניהולו" של הרכוש המשותף ו- "הבטחת השירותים המחויבים" כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

22. זאת ועוד. ביצוע עבודות במערכת הביוב לשם מניעה עתידית של סתימות נוספות, שהינן פועל יוצא של עצם טיבה ומצבה הנוכחי של המערכת (גם על פי חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת), נכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף. אין כל הצדקה מדוע אך בשל סירובה של הנתבעת לשאת בהוצאות השיפוץ הנדרש ימשיכו בעלי הדירות, כולל הנתבעת עצמה, לשאת בעלויות אחזקה שוטפת גבוהות במיוחד ובטרחי הכרוכה בסתימות החוזרות ונשנות, שהינן חלק בלתי נפרד משגרת יומה של מערכת הביוב הלקויה והבית בכללותו (ר' גם עדותו של מר גולן בעמוד 7 שורות 32-38).

23. יש גם לזכור כי קיימים נזקים נלווים אינהרנטיים להצפות ביוב - בריאותיים, בטיחותיים וכלכליים (ר' גם התמונות שצורפו לראיות התובעת). פעולות למניעת נזקים צפויים אלו מצדיקות הכרה בהן, כשלעצמן, כעבודות להחזקה תקינה של המערכת. בהקשר האמור מקובלת עלי עדותו של מר גולן אשר מבהירה אף היא את ההצדקות לקביעה כי מדובר ב"חזקה תקינה" - "הגשנו שלוש הצעות מחיר לאחר שמי שמטפל בבניין ראתה זאת בעצמה ולאור הסתימות שיש כל חודשיים שלושה, יש סכנה אמיתית לתושבי הבניין בחצר ויש תמונות שצולמו שאפשר ליפול בתוך הביוב. גם היום היא קיימת" (עמוד 7 שורות 15-18). החלטת בעלי הדירות לשים קץ לליקוי סבירה ומוצדקת.

24. בנסיבות אלו הרי שעלויות תיקון מערכת הביוב הינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף וגם על הנתבעים לשאת בתשלום חלקם בהוצאה האמורה.

25. ויודגש, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי הליקויים במערכת הביוב מקורם בחיבור ניקוז מי הגשמים למערכת הביוב בלבד או כי יש באמור להביא לדחיית התביעה כנגדם בהקשר זה.

ראשית, כאמור, מחוות דעת מר דוד עולה כי סתימה במערכת הביוב הקיימת הינה עניין צפוי.

שנית, מערכת הביוב נסתמה גם בחודשי הקיץ בהם אין מעבר של מי ניקוז, דבר שאינו מתיישב כלל עם הטענה האמורה.

שלישית, חוות דעתו של מר אהרונוב מתבססת על הערכה ("נראה לי") בנוגע לעובדה (בנוגע לגודל שטח הניקוז) שבנקל ניתן היה לבחון לגופה אך הדבר לא נעשה (ר' סעיף 7 לחוות דעתו). משכך, גם מקצועית אין תימוכין לטענה.

26. אומנם העבודות לתיקון מערכת הביוב טרם בוצעו. אולם, אין בכך די להביא לדחיית התביעה בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

27. אחזקתו של רכוש משותף בבית מתנהלת על פי תקציב שעה שאין מקור אחר לביצוע תשלומים אלא על פי גביה מבעלי הדירות. משכך, משעה שהעבודות אושרו על ידי בעלי הדירות (ר' נספחים ב ו- ג לתצהיר גולן) ואף בוצעה גביה מרוב בעלי הדירות (כמפורט בסעיף 7 לתצהיר גולן) הרי שזהו התקציב המחייב.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים (למשל בגין התייעלות בביצוע עבודות או ירידת מחירים) או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים (עקב עבודות נוספות שנדרשו). אין בעובדה כי העלויות בפועל עשויות להיות שונות להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד. אין בעל דירה יכול לעכב את תשלום חלקו על פי התקציב המאושר עד לאחר גמר העבודות וביצוע חשבון סופי. בכך הוא מעמיס על בעלי הדירות האחרים את תשלום חלקו ומחזיקם, למעשה, כ"בני ערובה" בידו. כשם שרוב בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי, ולא על פי הביצוע בפועל, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה באופן שווה לתשלום שבוצע על ידי בעלי הדירות האחרים בבית.

28. על פי החלטת בעלי הדירות אושרה עלות כוללת של 77,000 ₪ להחלפת מערכת הביוב וקו המים הראשי על פי הצעת בנן שירותי אינסטלציה (נספח כד' לתצהיר גולן). בהתאם, חלק הנתבעים בעבודה האמורה ייגזר מהתקציב המאושר לביצוע העבודה על סך של 57,300 ₪.

החלפת מערכת המים

29. גם בהקשר זה מתבססת התובעת על חוות דעתו של מר לוי אשר קובע כי בשל תיקונים שבוצעו בצנרת הגלויה ובשל היותה צנרת ישנה יש מקום להחליפה בצנרת חדשה.

30. מאידך, מחוות דעתו של מר דוד עולה כי צנרת המים הראשית גלויה ותקינה ובחלק התת קרקעי היא עשויה פוליאתילן שאינו קורוזיבי.

31. בהקשר האמור לא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל הראיה בדבר הצורך בהחלפת צנרת המים האמורה.

32. ראשית, מר לוי אינו מאתר כל ליקוי הצנרת. אף אם היו ליקויים אשר תוקנו אין בכך די, כשלעצמו, להצדיק החלפת הצנרת בכללותה. ויודגש, בפרט אמורים הדברים כאשר עסקינן בחלק משמעותי של הצנרת שהינו גלוי ומאפשר איתור הליקוי ותיקונו בקלות רבה. בהקשר זה, על פני הדברים, גם אין הצדקה להתיר את התיקון בבחינת "להקדים תרופה למכה" (שיקול שיכול בנסיבות המתאימות להצדיק עבודה בגדר "החזקה תקינה"), שעה שתיקון של צנרת גלויה איננו מגלם בחובו קשיים משמעותיים.

33. שנית, בכל הקשור לחלק הצנרת התת קרקעי הקטן הרי שלא הוכח כל ליקוי בחלק צנרת זה - מר לוי מעלה "חשד סביר" אך לא ביצע כל בדיקה לאישוש חשש זה, אפילו לא בדיקת מוני המים מהם ניתן ללמוד על קיומה של דליפה אפשרית. אפשר וגם צפייה מפני נזק עתידי תביא להכרעה בעבודה כהחזקה תקינה. אולם, חשד סביר בלבד אינו מספיק בהקשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

זה. לשם קביעה כאמור נדרשת בדיקה משמעותית בהרבה אשר מבססת קיומו של ליקוי כמעט ודאי, כ"פצצה מתקתקת".

34. שלישית, בניגוד לצנרת הביוב הרי שלא הוכחו פיצוצים או הוצאות חריגות בגין הצנרת האמורה לאורך השנים. ויוצר, אומנם, בוצעו תיקונים גם במערכת המים (ר' נספח ד לתצהיר גולן). אולם, מדובר בתיקונים אשר הביאו להסדרת ליקוי פרטני במערכת ולהמשך שימוש תקין בה, בניגוד, למשל, לכספים המשמעותיים אשר הוציאו ומוציאים בעלי הדירות לחינם בנוגע להחזקה שוטפת של מערכת הביוב מבלי שתוקנה.

35. רביעית, לנימוקים שעלו בהקשר זה בעדותו של מר גולן אין כל זכר בתצהירו או בחוות דעת המומחה מטעם התובעת (עמוד 7 שורות 41-39). הנימוקים לא נתמכו אפילו בתיעוד מצולם ובהתאם אין לי לקבלם.

36. לאור האמור, על פי המצב העובדתי כיום, לא ניתן לחייב את הנתבעים לשאת בעלויות החלפת צנרת המים המבוקשת.

37. בהתאם, לאור הצעת התקציב שאושרה בהקשר זה (ר' סעיף 28 לעיל) הרי שהנתבעים אינם חייבים בתשלום חלקם היחסי בהוצאה בהקשר זה בסך של 19,700 ₪.

החלפת מנוע מעלית, התקנת חייגן חירום, החלפת פנל לחצנים בתא המעלית כולל תאורת חירום

38. לאחר ששקלתי את מכלול הראיות בהקשר זה אני מוצא כי הוכח בפניי שהעבודה הנדרשת הינה בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

39. בבדיקה מיום 16.01.13 קובע בודק המעליות כי קיימות "רעידות, חופש ונזילות שמן במכונה - להחליף מכונה עד לבדיקה הבאה". זאת לבד ממסקנות נוספות הכוללות, בין היתר, התייחסות לדיוק בעצירות, תיקון או החלפה של חלקים בדלתות וכיול וסת המהירות (נספח י לתצהיר גולן). מדובר בקביעה מחייבת לביצוע תיקונים במעלית, כפי שאף הנתבעת מאשרת בעצמה (עמוד 11 שורה 14). אין מחלוקת כי התיקון האמור לא בוצע באותו המועד, וגם לא מאוחר יותר.

40. תוצאות בדיקת המעלית מיום 01.03.15 ומיום 30.08.15 (נספחים יא ו-יב לתצהיר גולן) חוזרות גם הן על אותה קביעה, אם כי במסגרת המלצה - "חופש קל במכונה ונזילות שמן מהמכונה - ממליץ להחליף מכונה בהקדם".

41. ויודגש, הבדיקות בוצעו על ידי בודקים מוסמכים שונים ולפיכך ישנו גם הסבר לשינוי ב"טיב" ההוראה (מחייבת או מנחה). אף על פי כן, הבדיקות המקצועיות לעניין תקינות המעלית העמידו תוצאה זהה.

42. במסגרת תיק ב"ב 05/228/16 עתרו הנתבעים לצירוף 3 תסקירי בדיקה נוספים - מיום 12.01.14, 28.07.14 ו- 30.08.15. בהחלטתי מיום 18.04.16 התרתי הגשת תסקירי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

הבדיקה. אולם, על אף החלטתי, הנתבעים בחרו להגיש את התסקירים כפי שהם, מבלי שביקשו לזמן את עורכם. לדבר חשיבות מהותית לאור העובדה כי בפניי, למעשה, שני תסקירים שונים, חתומים על ידי אותו הבודק, מיום 30.08.15 – באחד (שהוגש על ידי התובעת) מופיעה ההמלצה האמורה ובשני (שהוגש על ידי הנתבעת) זו נעדרת.

43. בנסיבות דנן אני מוצא להעדיף את תסקירי בדיקת המעליות אשר צורפו על ידי התובעת - ראשית, כאמור, התסקיר מיום 16.01.13 אינו שנוי במחלוקת ובמסגרתו הורה הבודק על החלפת המכונה, פעולה שאין מחלוקת שלא בוצעה. אין כל הסבר כיצד זה מהוראה מחייבת להחליף מכונה "נעלמו" הליקויים בבדיקות מאוחרות ללא שבוצע תיקון. שנית, מדובר בסוגיה של בטיחות מכוח הוראות דין. בהתאם, נכון להעדיף את המסמך המחמיר יותר, שגם עולה בקנה אחד עם בדיקות קודמות. ודאי כאשר מדובר בהוראה של 3 בודקים שונים לאורך השנים. שלישית, גם בתסקירים שצורפו על ידי הנתבעים עולה תמונה מדאיגה של ליקוי חוזר בדבר חופש המכונה, חלודה על כבלים ונזילות שמן. מכלול דוחות הבדיקה מלמדים על צורך בתיקון המעלית, ודאי כזו הפועלת לפחות 30 שנה, וכנראה עוד מאז קום הבית לפני 50 שנה (ר' עדות הנתבעת בעמוד 11 שורה 22 ועמוד 10 שורה 14 ועדות מר גולן בעמוד 7 שורות 1-4). ויודגש, מדובר, גם בהקשר זה, בבודקים שונים שגם הם מאתרים את אותם הליקויים (אם כי המלצותיהם לטיפול מעט שונות). רביעית, יש לשים לב ל"הדרדרות" מצב המערכת בין שתי בדיקות שנערכו על ידי אותו בודק - מר דוד ארוזאן, מיום 28.07.14 ("חופש קל במכונה - למעקב") ומיום 01.03.15 ("חופש קל במכונה ונזילות שמן מהמכונה - ממליץ להחליף מכונה בהקדם"). חמישית, גם בכל הקשור לדו"ח הבודק מיום 30.08.15, בהנחה כי שני הדוחות "אוטנטיים", יש מקום להעדיף את הדו"ח המחמיר דווקא, שעולה בקנה אחד עם דוחות בדיקה אחרים. בהקשר זה העובדה כי הבודק - מרק פרלשטיין, לא זומן לעדות בהליך פועלת לחובת הנתבעים דווקא.

44. ויודגש, בניגוד לעמדתה של הנתבעת לפיה רק מה ש"חובה" הינו בגדר החזקה תקינה (עמוד 11 שורות 8-11) הרי שגם "המלצה", ודאי על ידי בודק מעליות מכוח החוק, יכולה להיות מספיקה לשם הכרה בעבודה בגדר "החזקה תקינה". בפרט כאשר מדובר בעניין של בטיחות מתקן הנעה מכאני כבד אשר יכול לגרום לנזקים משמעותיים לגוף ולרכוש.

45. בהקשר זה, כפי שכבר פסקתי בתיק 306/12 נציגות הבית המשותף רחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב נ' חן טוב שלמה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים), והדברים יפים גם לענייננו (ועוד נחזור אליהם להלן) - "המונח החזקה תקינה אינו כולל רק עבודות הקשורות בבטיחות המעליות, שאלו, מעצם טבען, מהוות "החזקה תקינה" ועל כל בעלי הדירות להשתתף בעלותן. במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור יתכנו עבודות שהן בגדר "החזקה תקינה" אף שאינן קשורות לבטיחות השימוש במעליות. כך, למשל, שיפוץ תא המעליות, שיפור הנגישות למעלית וכיוצ"ב. החזקה תקינה איננה מחייבת לשמר את מצבו של הבית כפי שהיה ויתכנו גם שידרוגים של רכיבים כאלו ואחרים הקיימים בו, כפי שקובעות ההלכות שלעיל (ור' גם התייחסות בהקשר זה בתיק (מפ' ת"א) 456/10 נציגות הבית רחוב דוד מלך 51 תל אביב נ' אנה קיקיון (פורסם באתר משרד המשפטים)).

זאת ועוד. כפי שנפסק בפרשת חן טוב משעה שהחלפת מעלית בכללותה יכולה להיכלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, ודאי שעבודה להחלפת מנוע המעלית (ותיקונים נלווים נוספים) יכולה להיכלל בגדר עבודה כאמור.

46. גם בכל הקשור בעבודות האחרות שבוצעו במעלית תומכות בדיקות הבטיחות האמורות - כך, בנוגע ליקויים במערכת האזעקה (וכפועל יוצא התקנת חייגן בתא המעלית ופנל לחצנים הכולל תאורה היקפית, לחצן פתח דלת וכו'), כפי שעולה ממכלול דוחות הבדיקה. כך, לגבי החלפת לוח לחצנים בקומת קרקע (ר') שני התסקירים מיום 30.08.15 בנוגע לתיקון "מראי קומות בקומת הכניסה". כך לגבי וסת מהירות וכבל וסת (חלודה על כבלים, כוון דיוק עצירות, כיוול ווסת מהירות, הערות החוזרות על עצמן בבדיקות השונות).

47. גם בהקשרים האמורים הרי שמדובר, בעיקרן, בעבודות הקשורות בבטיחות ובטחון השימוש במעלית וכאלו די בדוחות הבדיקה להצדיק הכרה בהן כעבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. בפרט כאשר הנתבעים חדלו מלהעיד את בודק המעליות כמפורט לעיל.

48. הוכחה החלטת אסיפה כללית אשר מאשרת את ביצוע העבודה לרבות התקציב לה ומימון בעלי הדירות (נספחים ב' ו- ג' וסעיף 7 לתצהיר גולן), הוכח פירוט הרכיבים על פי הצעת מחיר (נספח כ"ג לתצהיר גולן) ואף הוכח התשלום בפועל בהקשר זה (נספחים י"ג ו- י"ד לתצהיר גולן). בהתאם על הנתבעים לשאת בחלקם מעלות העבודה בהקשר זה בסך של 34,000 ש"ח.

49. יוער כי לעבודות האמורות גם התקבלו הצעות מחיר והזולה מבניהן היא זו שנבחרה (ר') נספחים כ"א עד כ"ג לתצהיר גולן).

עיצוב פנים למעלית

50. כפי שכבר הבהרתי לעיל, גם החלפת עיצוב פנים המעלית עשוי להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בנסיבות דנן הוכח בפניי כי זהו מצב הדברים.

51. ראשית, התמונות שצורפו לתצהיר גולן מלמדות על מצב ירוד של תא המעלית (ר') נספחים ט"ו לתצהיר). שנית, דוחות הבדיקה מלמדים על הצורך בביצוע עבודות שיפוץ - בכל הדוחות חוזרת כחוט השני הערה מחייבת לתיקון (בסעיף 7 לדו"ח) בעניין משקוף דלת קומה הכניסה החלוד ומתפורר. שלישית, אין מחלוקת כי לכל הפחות מאז שנת 2000 לא שופץ פנים המעלית (עמוד 11 שורות 25-22). זמן כאמור הינו סביר במבחני המקום והזמן לעריכת שיפוץ, אף אם הוא אסטטי בעיקרו, לרכוש המשותף. ודאי לאור הליקויים שאותרו גם על ידי הבודקים כאמור.

52. דא עקא, עסקינן בהליך זה בתובענה כספית ובהקשר זה כשלה התובעת בהוכחת תביעתה.

53. לא הוצגה כל ראיה, ובכלל האמור לא הצעת מחיר, מפרט או כל ראיה אחרת בנוגע לטיב העבודות שמבוקש לבצע והעלויות הכרוכות. כל שצורף בהקשר זה הוא נספח ב' הכולל פירוט מחיר "מדויק" - 18,998 ₪ - ותיאור מילולי - "עיצוב פנים למעלית ברמה גבוהה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

מאוד: קירות, תקרה, ריצפה וצביעת דלתות המעלית". אין בתיאור האמור כל מידע לגבי טיב העבודות המתוכננות - כמות החומרים, איכות החומרים, ועלות כל אחת מהרכיבים, ובהתאם לא ניתן לקבוע דבר לעניין טיבו של השיפוץ או התקציב.

54. ויודגש, אף אם עבודה לשיפוץ תא המעלית עשויה להיחשב בגדר החזקה תקינה הרי שעדיין יש לבחון את הרכיבים השונים – סופו של יום "שדרוג" של תא המעלית ללא הצדקה, אף אם נדרש שיפוץ של תא זה, אינו בגדר החזקה תקינה. זאת ניתן ללמוד רק מרכיבי העבודות הספציפיים, ודאי כאשר הכוונה לעיצוב "ברמה גבוהה מאוד", שאין הכרח כי זה גם היה מצב תא המעלית "בעת גמר הבנייה".

55. בהתאם, אין בידי לחייב את הנתבעים בתשלום הנתבע בהקשר זה. אולם, למען הסר ספק, היה ויאושר תקציב מפורט על ידי בעלי הדירות, כולל מפרט לביצוע העבודות, אשר יהיה בו להביא לשיפוץ בלבד של תא המעלית, ללא השבחתו, תוכל התובעת לשוב ולעתור בהקשר זה, ככל שעל אף האמור לעיל יבחרו הנתבעים שלא לשאת בתשלום חלקם בעלות העבודות.

החזרת הגינה לקדמותה לאחר החלפת מערכת המים והביוב

56. משעה שאושרה העבודה לעיל לתיקון מערכת הביוב הרי שגם כל עבודה שהינה פועל יוצא של אותו תיקון נכללת גם היא בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

57. זאת ועוד. כאמור לעיל, הוכח כי התקבלה החלטה של בעלי הדירות ברוב מוחלט (למעט הנתבעים) לאשר ביצוע העבודות האמורות, לרבות עלותן על פי הצעת המחיר הזולה מבין 3 שהתקבלו בידי הנציגות. כאמור, חלק ארי מבעלי הדירות גם שילם את חלקו בעלות העבודות.

58. הדברים האמורים לעיל לעניין חובת תשלום בעל דירה על פי תקציב יפים גם לעניין עבודות שיקום הגינה. אכן, לא ידוע מהו היקף העבודות אשר יידרש בשל עבודות תיקון מערכת הביוב. בהתאם, יתכן ובסופו של יום ניתן יהיה לבצע את עבודות הגינון בעלות נמוכה יותר מזו המתוכננת או אולי בעלות גבוהה יותר. בינתיים, משעה שאושרה העבודה על ידי האסיפה הכללית, לרבות התקציב לה, ואף רוב בעלי הדירות שילמו את חלקם על פי תקציב זה, גם על הנתבעים לשאת בתשלום חלקם.

59. די בכך להביא לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם היחסי בעלות העבודות אשר תוקצבו בסך של 8,260 ₪.

החזר הוצאות בגין תיקון עמודי בטון (צו מבנה מסוכן)

60. מתוך מסכת הראיות שהוצגה בפניי עולה תמונה עובדתית כלהלן:

ביום 11.11.13 חויבו בעלי הדירות בבית על פי סעיף 3 לחוק עזר לתל אביב-יפו (מבנים מסוכנים), תשס"ב – 2001 לבצע בתוך 90 יום ממסירת ההודעה עבודות "לתקן ולחזק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

במידת הצורך את עמודי קומת הקרקע על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין". קביעה זו התבססה על חוות דעת מהנדס ולדימיר ליבורקין ממנה עולה כי "קיימים סדקים והתפרקות גושי טיח ובטון מעמודי קומת הקרקע המפולשת. נחשפו ברזלים חלודים. המצב הנוכחי של הבניין מהווה סכנה למחזיקים ולציבור" (ר' נספח ז' לתצהיר גולן).

ביום 28.01.14 שולם סך של 11,800 ₪ עבור "שיקום ותיקון עמודים בקומת קרקע לפי הצעת מחיר כולל הסרת מבנה מסוכן" (ר' נספחים ח ו- ט לתצהיר גולן).

ביום 22.01.14 אישר אינג' משה נחום, מנהל יחידת מבנים מסוכנים, כי לאחר בדיקת מהנדס מטעם העירייה בוצעו העבודות שנדרשו ביום 11.11.13 ובהתאם "תיק מבנה מסוכן לכתובת שבנדון נסגר והמבנה הוסר מרשימת מבנים מסוכנים".

61. בנסיבות עובדתיות אלו הרי שמדובר בעבודות שבוצעו בעקבות הכרזה של הרשות המוסמכת ועל פי הנחייתה. ויודגש, אין מדובר בשיפוץ שבוצע בשל "גחמה" של מי מבין בעלי הדירות להשביח את הבית, לשפר את מראהו או מכל נימוק אחר. מדובר בפעולת שיפוץ הכרחית, אשר, למעשה, נפתחה על פי דין, לרבות באפשרות לנקיטת הליכים משפטיים כנגד כל בעלי הדירות בבית. עבודה מעין זו, מעצם טיבה וטבעה, נכללת בגדר "החזקה תקינה" של הבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר דרישת העירייה לשיפוץ מתבססת, בעיקר, על שיקולים בטיחותיים.

62. הטענה (המתבססת על חוות דעתו של מר אהרונוב) לפיה יש לבצע עבודות נוספות בבית בהקשר זה (בהיקף של מאות אלפי שקלים) אין בה לאיין את העבודות שבוצעו ואשר היו מחויבות על פי דרישת העירייה, שהרי לאחר ביצוען (ועל כך אין מחלוקת) הוסר צו המבנה המסוכן שהוצא לבית. הרשות המוסמכת היא זו אשר אישרה את טיב העבודות! בכל הקשור לעבודות נוספות שנטען כי הן נדרשות, הרי שיש לפעול מול בעלי הדירות לקבלת החלטות בהתאם (ר' גם התייחסות מר גולן בעמוד 9 שורות 13-15).

63. ויודגש, לא נטען על ידי התובעת כי בוצעו עבודות חיזוק. לא בגין כך התבקשו הנתבעים לשלם את חובם. כל שבוצעו היו העבודות הנדרשות, על פי דרישת רשות מוסמכת, לסלק צו מנהלי אשר הוחל על הבית ובעלי הדירות (ר' בהקשר זה במפורש עדותו של מר גולן בעמוד 9 שורות 12-2 ו-18-19). גם באלו סרבו ומסרבים הנתבעים להשתתף.

64. לכל זאת יש להוסיף כי הוכח גם שהנתבעת היתה מודעת לאשר מבוצע בבית, לרבות, לעבודות לתיקון העמודים. היא ידעה שהוצא צו מבנה מסוכן כאמור. מעדותה עולה כי היא יודעת כל דבר שקורה בבית (עמוד 11 שורות 33-31). אף על פי כן, היא לא נקפה אצבע לעצירת העבודות (אם לשיטתה לא היה בהן די או לא היה בהן צורך), לכינוס בעלי הדירות לקבלת החלטה חוזרת או נוספת (אם לשיטתה נדרשות עבודות משמעותיות יותר) או להסדרת הליקויים והסרת הצו מול העירייה.

65. למעשה, הנתבעים נהנים מהגנה מפני נקיטת הליכים כנגדם על ידי הרשות המוסמכת, הגנה שסיפקה להם אותה עבודה עליה הם מסרבים לשלם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

66. יש גם לזכור כי בסופו של יום מדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית. חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454) והינה הכרח שאין בלתו בניהול רכוש משותף, ודאי לאור מצבו של הבית ודרישת העירייה כמפורט לעיל.

67. זאת ועוד. מששלמו כל בעלי דירות בבית (למעט הנתבעים) את חלקם בהוצאה האמורה, הרי שאישורו ואישורו את ההחלטה לביצוע העבודות הנוספות ולגביה שבוצעה לצורך כך (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)), בין אם מדובר באישור מראש ובין אם באישור בדיעבד (ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין פ"ד מ(1) 724) ואף שמימון הביניים נעשה על ידי מר גולן (בהעדר תקציב בקופת הנציגות).

68. ויודגש, בכל הקשור לעבודות האמורות, לא רק שהתובעת היתה רשאית לבצען בגדר "החזקה תקינה", לאור היותן קשורות לבטיחות המבנה ולד' אמות פרשנות מונח זה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. אלא, שהתובעת היתה מחויבת לבצע עבודות אלו לאור דרישת הרשויות מוסמכות כאמור.

69. לאור האמור הרי שעל הנתבעים לשאת בתשלום חלקם גם בגין העבודה האמורה בסך של 11,800 ₪.

סיכום ביניים

70. לאור כל האמור לעיל הרי שעל הנתבעים לשאת בתשלום חלקם היחסי מתקציב עבודות כולל בסך של 176,288 ₪ כלהלן: סך של 57,300 בגין החלפת מערכת הביוב; סך של 51,500 בגין עבודות בחנייה (מוסכם); סך של 34,000 בגין החלפת מנוע מעלית; סך של 8,260 בגין עבודות גינון; סך של 4,602 בגין איטום (מוסכם); סך של 5,876 בגין זרוע חניה (מוסכם); סך של 2,950 בגין עבודות חשמל חניה (מוסכם); סך של 11,800 בגין שיקום עמודים.

חלק הנתבעים בתשלום

71. על פי הנסח הרשום סך שטח הרצפות בבית הינו 704 מ"ר. אין מחלוקת כי גודל דירת הנתבעת הינו 88 מ"ר. אין מחלוקת כי על פי היתר בניה כדין הוסיף הבעלים של תת חלקה 8 חדר לדירתו בגודל 22.52 מ"ר (ר' סעיף 4 לתצהיר גולן וכן עדות הנתבעת בעמוד 10 שורות 31-32).

72. בהתאם, חלקה היחסי של דירת הנתבעים בהתאם ליחס שטח רצפות הדירות הכולל בבית (על פי הנסח בצירוף תוספת הבניה) הינו 88/726 (12.12%).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/588/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

73. בהקשר זה יוער כי אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר חלוקה אחרת החלה בנסיבות דנן.

74. ראשית, "רשימת נכסים ומחזיקים" שצורפה לכתב ההגנה לא הוגשה כדין באמצעות תע"צ בהליך זה.

75. שנית, על מנת להתבסס על מדידות ארנונה לשם קביעת יחס שטח הרצפות יש להגיש כדין את תשריטי המדידה עצמם, מהם ניתן ללמוד מה הם החלקים שנמדדו בכל דירה, מתי נמדדה כל דירה ועל פי אילו כללי מדידה. על פני הדברים, בהעדר ראיה בדבר קיומה של מדידה זוהי לכל הדירות (על פי מועד אחיד וכללי מדידה זהים) לא ניתן לקבל את מדידות הארנונה ככלי לחישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. זאת ועוד. מדידות הארנונה כוללות גם חישוב שטחים שאין הכרח שהם נכללים בגדר שטח רצפות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין (כגון מחסנים, מרפסות, שטחים משותפים וכיוצ"ב). בהתאם, ללא תשריטי המדידה לא ניתן לדעת כלל מה נמדד.

76. שלישית, ממילא, גם על פי המדידה שצורפה לכתב ההגנה הרי שחלקה של דירת הנתבעים נותר זהה - 108/888 (12.16%).

סיכום

77. לאור כל האמור לעיל הרי שחלקם של הנתבעים בעבודות השיפוץ בבית הינו בסך של 21,368 ₪ (88/726 חלקים מסך תקציב כולל 176,288 ₪).

לאחר הפחתת הסכום שנפסק במסגרת פסק הדין החלקי מיום 01.12.15 (7,600 ₪) יתרת החיוב הינה בסך של 13,768 ₪.

78. בהתאם אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 13,768 ₪.

הסך האמור ישולם בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

79. סופו של יום התביעה התקבלה בחלקה הארי ובהתאם אין כל הצדקה מדוע לא יישאו הנתבעים בתשלום הוצאות התובעת בגין ניהול ההליך, ודאי כאשר התובעת היא נציגות הבית וכפועל יוצא הרי שעלויות ניהול ההליך מוטלות על כתפם של בעלי הדירות.

80. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 756 ₪ בגין החזר אגרת תביעה, סך של 300 ₪ בגין דמי בטלה לחבר הנציגות גולן וכן סך של 3,750 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/588/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

81. בנוסף לאמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המומחה לוי וזאת בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס בגין עלות חוות הדעת ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום המצאת החשבונית ועד למועד בתשלום בפועל.

82. בפסיקת גובה החזר ההוצאות התחשבתי בכך שהתנהלו בתיק זה דיון מקדמי ודיון הוכחות, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב וכן נוהל הליך ביניים.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט תמוז תשע"ו, 04 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין